

시정요구 및 통보

1. 제 목 : 연차신청 관리 부적정

2. 관계기관 : 중앙보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

중앙보훈병원은 전문의가 보훈병원 의료수준을 향상하기 위하여 참석하는 해외학술대회인 해외학회 참여를 지원하기 위해 「보훈병원 국내·외 학회 및 연수지침」을 정하여 시행하고 있고 학회 등에 참여하는 직원은 해외학회에 참여하는 기간은 교육 근태 또는 연차 휴가를 신청하여 승인받고 다녀오고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 '직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다.'라고 정하고 있고 제18조(출근)에 따르면 '직원은 근무시간 시작 전에 출근하여야 하며, 휴가, 출장 및 상병 등 기타 사유로 출근할 수 없을 시에는 전자관리시스템을 이용하여 인사관리 주무부서에 미리 신청하여 승인을 받아야 한다. 다만, 정오까지 신고가 없을 때에는 결근한 것으로 간주한다.'라고 정하고 있습니다.

또한 같은 규정 제20조(조퇴 및 외출)에 따르면 '직원이 조퇴 또는 외출을 하고자 할 때에는 소속부서장의 사전허가를 받아야 하며, 업무이외의 사유로 근무지를 임의 이탈할 수 없다.'라고 정하고 있습니다.

그리고 「보훈병원 국내·외 학회 및 연수지침」에 따르면 '해외학회 참석기간은 개인별 연간 통산 1회로 10일 이내로 한다'라고 정하고 있고 '구연(제1저자)발표, 학회좌장, 사회자, 포스터 발표자에 한해 연간 통산 14일 이내로 한다'라고 정하고 있으며 통합경영정보시스템을 이용할 경우에는 '교육'으로 근태를 신청하고 있습니다.

따라서 공단 직원은 규정에 따라 근무시간 시작 전에 출근하여야 하고 휴가, 출장 및 상병 등 기타 사유로 출근할 수 없을 시에는 전자관리시스템을 이용하여 인사관리 주무부서에 미리 신청하여 승인을 받아야 하며 해외학회는 병원 심의위원회에서 선정되어 공단 예산이 지원되는 경우 교육 근태로 신청하고 IRB 연구과제 수행을 위해 연구비로 참가하는 경우는 연차휴가 근태로 신청하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

한편 ☆☆과 AA1의 2018.1월~2019.7월까지 근태내역과 「출입국관리법 시행규칙」에 따라 발급받은 ‘출입국에 관한 사실증명서’를 통해 근태 여부를 확인한 결과 [표 1, 2]와 같이 공단 예산 지원과 IRB 연구비 지원을 한 해외학회와 개인적 해외여행 목적으로 총 00회에 걸쳐 총 000일(‘18년은 00일, ‘19.7월까지는 00일)을 해외에 다녀왔습니다.

[표 1] 해외학회 및 해외여행 시 근태 현황(2018.1월~2019.7월 현재)

기간	해외출입	총 일수	연차 신청 없는 일수	오후 반차 없는 일수 [※]
2018년	00회	00일	0일	0일(0일의 50%)
2019. 7월	0회	00일	0일	0일(0일의 50%)
	00회		00일	0일(0일의 50%)

※ 오후 반차 없는 일수는 총 0일로 연차로 조정시 0일로 환산

[표 2] 세부 근태관리 현황(2018.1월~2019.7월 현재)

구분	출발일	도착일	요일						
			월	화	수	목	금	토	일
해외학회 (IRB)	2018-01-19	2018-01-23					19	20	21
			22	23					
여행	2018-02-02	2018-02-07					2	3	4
			5	6	7				
여행	2018-02-23	2018-02-28					23	24	25
			26	27	28				
해외학회 (예산, IRB)	2018-03-14	2018-03-20			14	15	16	17	18
			19	20					
해외학회 (IRB)	2018-05-04	2018-05-09					4	5	6
			7	8	9				
해외학회 (IRB)	2018-05-24	2018-05-29				24	25	26	27
			28	29					
해외학회 (예산, IRB)	2018-08-17	2018-08-27					17	18	19
			20	21	22	23	24	25	26
			27						
여행	2018-09-07	2018-09-12					7	8	9
			10	11	12				
해외학회 (IRB)	2018-09-28	2018-10-07					28	29	30
			1	2	3	4	5	6	7
해외학회 (IRB)	2018-11-29	2018-12-04				29	30	1	2
			3	4					
해외학회 (IRB)	2018-12-14	2018-12-19					14	15	16
			17	18	19				
해외학회 (IRB)	2019-01-03	2019-01-11				3	4	5	6
			7	8	9	10	11		
여행	2019-01-26	2019-01-29						26	27
			28	29					
여행	2019-01-31	2019-02-08				31	1	2	3
			4	5	6	7	8		
여행	2019-02-28	2019-03-06				28	1	2	3
			4	5	6				
해외학회 (예산, IRB)	2019-03-24	2019-04-03							24
			25	26	27	28	29	30	31
			1	2	3				
해외학회 (IRB)	2019-04-30	2019-05-08		30	1	2	3	4	5
			6	7	8				
해외학회 (예산)	2019-07-11	2019-07-19				11	12	13	14
			15	16	17	18	19		

※ 는 근태신청이 없는 날, 는 출국 시 진료 후 근태신청(오후 반차) 없는 날

그런데 AA1은 [표 2]와 같이 출입국 기록과 공단 통합경영정보시스템에 근태 신청·승인 내역을 비교한 결과 총 14일(토·일요일, 공휴일 제외)을 연차 휴가 신청 없이 해외로 학회와 여행을 다녀왔으며 연차휴가 신청이 없는 날은 모두 화요일이었습니다.

또한 출입국 하는 날에는 출입국 시간을 확인할 수 있는 항공권 등을 확인할 수 없었으나 출국 시간이 오후 시간대인 날은 오후 반차가 필요함에도 불구하고 9일에 해당하는 날은 근태신청이 없는 것을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견 : 중앙보훈병원은 IRB 연구비로 지원되는 해외학회 참가 시에 연차휴가를 신청하지 않고 해외학회 등을 다녀온 사실에 대한 감사결과를 수용하고 전문의와 같이 진료가 없거나 독립된 공간에서 근무하여 출퇴근 관리가 어려운 직원들에 대한 근태관리를 철저히 할 것이라는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 중앙보훈병원장은

- 연차휴가 신청 없이 사용된 00.0일 중 2018년 미사용 연차수당 ###,###원 (0일분)을 회수하시고 나머지 00.0일은 2019년 연차 발생분에서 제외하며 조정할 연차가 부족한 경우에는 2020년 연차 발생 시 제외하고 발생시키기 바라며,(시정)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 독립된 공간에 근무하여 출퇴근 관리 등이 어려운 직원들에 대한 근태관리를 철저히 하도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)